

1500565-82.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... para apuração do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.

Em que pese os esforços empreendidos pela Defesa, o conjunto probatório é contundente e apto a dar parcial arrimo à pretensão deduzida na denúncia, para condenação dos réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

A materialidade delitativa está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

#### SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500565-82.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

KEVEN WESLEY DE FREITAS RIBEIRO e outro

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

RAFAEL LOPES e KEVEN WESLEY DE FREITAS RIBEIRO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, porque, no dia 14 de maio de 2022, por volta das 20h30, na Rua Marconi, quadra 7, Jardim Marise, nesta cidade e Comarca de Bauru, agindo com liame subjetivo e identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca contra a vítima Samuel Augusto Reis Pereira, subtraíram, em proveito comum, o automóvel VW/Gol 1.0 GIV, placas ETL5737, pertencente à vítima Mauro Ferreira de Souza.

A denúncia foi oferecida (fls. 154/157) e recebida pela decisão de fl. 158.

Os réus foram citados (fl. 205: RAFAEL; fl. 207: KEVEN) e apresentaram resposta à acusação à fl. 211.

A decisão de fls. 225/226 manteve o recebimento da denúncia e deu início à fase de instrução, procedendo-se à oitiva das vítimas e de três testemunhas comuns. Ao final, os réus foram interrogados (fl. 292-mídia).

Encerrada a fase de instrução, as partes passaram às alegações finais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (fls. 296/300).

Por outro lado, a Defesa rogou pela absolvição sob o argumento de fragilidade probatória. Nesse sentido, destacou que devem ser vistos com reserva os depoimentos dos policiais militares. Ressaltou que, sendo frágeis as provas existentes nos autos, deve ocorrer a absolvição pela consequente aplicação do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca na empreitada criminosa. Por fim, postulou a fixação da pena no mínimo legal e em regime inicial menos gravoso (fls. 305/314).

É o relatório.  
DECIDO.

Cuida-se de ação penal instaurada para apuração do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.

Em que pese os esforços empreendidos pela Defesa, o conjunto probatório é contundente e apto a dar parcial arrimo à pretensão deduzida na denúncia, para condenação dos réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1, boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 16, auto de avaliação de fl. 141, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito aos réus é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Em seu interrogatório, o réu RAFAEL negou a prática criminosa. Disse que há sete meses havia deixado o sistema penitenciário e estava trabalhando como cabeleireiro e no comércio de produtos recicláveis. Falou que, no momento dos fatos, o corréu KEVEN estava em sua residência vendendo produtos plásticos quando os policiais chegaram e procederam à abordagem. Asseverou ter sido questionado a respeito de um veículo modelo Gol, estacionado a certa distância de sua casa, quando então afirmou aos policiais que nada sabia sobre o automóvel. Mencionou que ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para averiguação e a vítima não compareceu, no entanto continuaram detidos. Esclareceu que não sabe conduzir carros nem motocicletas. Negou ter afirmado em solo policial que conduzia o veículo (fl. 292-mídia).

Por sua vez, o réu KEVEN contou que, na data dos fatos, havia vendido produtos recicláveis ao corréu RAFAEL e estava em frente ao estabelecimento dele usando entorpecente quando foi abordado pelos policiais, os quais lhe questionaram sobre a origem de um carro, momento em que afirmou que nada sabia sobre o veículo. Aduziu que não sabe conduzir automóveis e não foi reconhecido por vítimas. Acrescentou que

não entrou no carro, o qual sequer estava nas proximidades (fl. 292-mídia).

Pese a negativa dos réus, as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais militares não deixam dúvidas de como ocorreram os fatos.

O ofendido Samuel Augusto Reis Pereira narrou ter recebido o veículo do cliente a fim de efetuar polimento e limpeza, foi a um estabelecimento com o carro e, no momento em que ia embarcar no automóvel, foi abordado e espancado por indivíduos, tendo recebido socos e chutes, ficando desacordado, acreditando ter batido sua cabeça na calçada. Reportou não ter visto arma de fogo nem faca. Falou que foi socorrido ao hospital e soube da localização do veículo. Explicou que se recorda de ter sido conduzido na viatura, porém não se lembra de ter procurado o carro (fl. 292-mídia).

Já a vítima Mauro Ferreira de Souza disse que o ofendido Samuel buscou seu automóvel em sua residência no dia dos fatos para efetuar serviço de polimento. Mencionou que o ofendido Samuel já havia prestado serviço a um colega e atuava sozinho, em seu imóvel, distante cinco quadras de sua casa. Acrescentou que por volta das 20h soube do roubo e da localização do carro nas proximidades da Favela São Manoel. Esclareceu não saber onde ocorreu a subtração e não ter conhecimento de que a vítima Samuel iria usar o automóvel (fl. 292-mídia).

Fernando Aparecido Carmagnani de Souza, filho do ofendido Mauro, falou que o veículo de seu genitor foi encontrado na região da Favela São Manoel (fl. 292-mídia).

O policial militar Fábio Antonio Pacheco de Godoy relatou que recebeu notícia da possível prática de roubo de veículo nas proximidades da Rua Alto Acre; no local, conversou com o ofendido Mauro, o qual estava bastante nervoso e afirmou que havia entregado seu carro à vítima Samuel a fim de que efetuasse serviço de lavagem e polimento, sendo que este saiu com o automóvel e posteriormente retornou, noticiando a ocorrência do roubo. Contou que o ofendido Samuel disse que conduzia o carro ao local onde faria o serviço, no entanto foi abordado por dois indivíduos armados com faca na região da Rua José Bonifácio, retirado do veículo com violência e roubado. Aduziu ter visto dois indivíduos estacionando o veículo roubado nas proximidades da Rua Marconi, quando então procedeu à abordagem, constando que o motorista era o réu RAFAEL, enquanto o corréu KEVEN ocupava o banco de passageiro. Mencionou que nada de ilícito foi encontrado com os réus, porém eles não souberam informar quem seria o proprietário do automóvel. Explicou que a vítima Samuel foi socorrida ao nosocômio porque havia batido o rosto no solo e não efetuou reconhecimento dos réus em solo policial (fl. 292-mídia).

No mesmo sentido, o policial Márcio Camilo da Silva Chamorro disse que recebeu informação do roubo e se dirigiu ao local, tendo conversado com a vítima Mauro, a qual afirmou que havia entregado seu carro ao ofendido Samuel para execução de serviços de lavagem e polimento, todavia ele retornou noticiando que havia sido roubado. Esclareceu que o ofendido Mauro havia ficado nervoso e sofrido uma queda em sua casa. Acrescentou que a vítima Samuel contou ter sido abordado por dois indivíduos armados com faca e por eles agredido e retirado do carro. Asseverou que os ofendidos Mauro e Samuel foram socorridos ao hospital. Falou que os réus não justificaram a procedência do carro nem apresentaram suas versões (fl. 292-mídia).

Ao que se extrai da prova oral colhida nos autos e observada a dinâmica dos fatos, não restam dúvidas de que os réus foram os autores da subtração, empregando violência para o intento criminoso, sobretudo porque abordados, logo depois da subtração, em posse do veículo roubado, tendo a vítima noticiado que havia sido agredida pelos autores do crime. Sendo encontrados com o produto do delito, o ônus da prova se inverte e recai sobre eles a incumbência de provar a licitude da posse ou propriedade. Aliás, a respeito do assunto:

"Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TACrimSP, 10ª Câmara, Ap. 250.141, Rel. Juiz PENTEADO DE MORAES, in JTACrimSP, 66/410)

De mais a mais, os policiais militares foram uníssonos e categóricos em afirmar que receberam a notícia do roubo, conversaram com as vítimas, obtiveram informações sobre o veículo e, em patrulhamento, encontraram referido automóvel ocupado pelos réus.

Não se olvida que os agentes não presenciaram a subtração, todavia, como já mencionado, efetuaram a prisão dos réus logo após a ocorrência dos fatos, no veículo objeto do crime.

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório do depoimento dos policiais militares, os quais mantiveram a mesma versão em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência do depoimento dos militares revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não pode ser desconsiderado o depoimento dos agentes, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar os réus. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre estes e os agentes. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencer ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

"Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes." (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018).

Dessa forma, a análise do conjunto probatório indica inexistir fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição, sendo inverossímil a versão dos réus no sentido de que estavam no imóvel do réu RAFAEL negociando produtos recicláveis.

Ainda, é fundamental importância enfatizar que a subtração foi praticada mediante violência exercida por dois indivíduos, restando demonstrada a consumação de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Quanto à causa de aumento relativa ao concurso de agentes, é importante ressaltar que este fica caracterizado apenas com a convergência de vontades para um fim comum, prescindindo-se de ajuste anterior entre os colaboradores e, aqui, vale destacar que a vítima, bem como os policiais militares foram uníssonos em afirmar

que eram dois os assaltantes.

Por outro lado, no entanto, de rigor o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca.

De fato, os réus negaram o delito, nenhum objeto foi apreendido e a vítima não se recordou do uso de arma branca.

Assim, revela-se frágil a prova dos autos no tocante à causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, VII, do Estatuto Repressivo.

Por todo o exposto, o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelos réus, do delito previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria da pena de forma individualizada:

a) PARA O RÉU RAFAEL LOPES

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu ostenta antecedentes criminais (fl. 200: processo nº 0004536-21.2012.8.26.0071), além da reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito não levam à exasperação da pena. Por derradeiro, a vítima não apresentou comportamento relevante que influenciasse na dosimetria.

Destarte, havendo uma circunstância judicial contra o réu (maus antecedentes), fixo a pena no mínimo legal acrescida de 1/6, resultando em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (fls. 199/200: Execução da Pena nº 0003491-73.2019.8.26.0026, referente ao processo nº 0001423-66.2017.8.26.0594; fl. 201: Execução da Pena nº 0009478-95.2016.8.26.0026, referente ao processo nº 0005188-04.2013.8.26.0071). Assim, por se tratar de multirreincidência específica, majoro a sanção em 1/2, ficando, então, estabelecida no montante de 7 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, exaspero a sanção em 1/3, resultando no montante final de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa (sistema bifásico para pena de multa).

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, tendo em vista a quantidade da pena e a multirreincidência do réu. Ademais, deve ser considerada a gravidade do crime, que merece receber uma resposta enérgica do Judiciário, já que a periculosidade demonstrada pelo réu na violência praticada contra a vítima justifica o regime mais rigoroso, único que atende ao princípio da suficiência na repressão e prevenção desta espécie de criminalidade.

Aliás, acerca da matéria deve ser acentuada a jurisprudência do Tribunal Bandeirante:

"[...] Igualmente, não merece provimento o pedido de fixação de regime inicial mais brando, pois o fechado foi bem imposto tendo em vista que se trata de delito patrimonial em que há o emprego de grave ameaça, tornam-se pessoas traumatizadas, o que acarreta a imposição de regime mais gravoso. Tal situação ocorre também com a sociedade em geral, que vive atemorizada com a violência tão comum nos dias atuais.

Portanto, para que haja retribuição ao mal cometido, faz-se necessária a imposição do regime fechado. Assim, no que tange ao regime prisional estabelecido, é de ser dito que o regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas afigura-se, de fato, como o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir a reincidência, haja vista que, a par do quantum da pena imposta, trata-se de delito extremamente grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade. E nem se diga baseou-se tal imposição na mera gravidade abstrata do delito. Não se olvide que os réus se ajustaram previamente, com um adolescente, para surpreender e ameaçar à vítima, subtraindo seus bens mediante grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo. Regime mais brando certamente não atenderia o caráter preventivo e repressivo das penas estabelecidas." (TJSP. 8ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0000495-58.2018.8.26.0537. Relator: Des. Sérgio Ribas. Data do julgamento: 23 de novembro de 2020)

"[...] Por fim, a fixação do regime prisional independe da quantidade de pena aplicada. O regime deve ser estabelecido em atenção às circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3º, do mesmo Diploma. E, no caso, o regime mais adequado para o cumprimento das penas reclusivas impostas aos acusados era mesmo o fechado, porquanto condenados pela prática de roubo majorado, infração penal repugnante que, por suas circunstâncias e consequências, desassossega a sociedade e causa traumas profundos em suas vítimas. [...] Também é importante esclarecer que não há determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena fixada e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a Súmula 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com motivação idônea, é perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo. E a conduta dos apelantes, como já dito, revelou periculosidade concreta e efetiva, haja vista que, em plena luz do dia e em comparsaria com um menor de idade, praticaram o roubo contra vítimas adolescentes na via pública, o que justifica a fixação, ao menos inicialmente, do regime mais rigoroso." (TJSP. 14ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 1500123-55.2019.8.26.0616. Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Data do julgamento: 23 de novembro de 2020)

#### b) PARA O RÉU KEVEN WESLEY DE FREITAS RIBEIRO

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu ostenta antecedentes criminais (fl. 196: processo nº 0045268-15.2010.8.26.0071; fls. 196/197: processo nº 0050936-64.2010.8.26.0071), além da reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito não levam à exasperação da pena. Por derradeiro, a vítima não apresentou comportamento relevante que influenciasse na dosimetria.

Destarte, havendo uma circunstância judicial contra o réu (maus antecedentes), fixo a pena no mínimo legal acrescida de 1/6, resultando em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (fl. 197: processo nº 0052688-03.2012.8.26.0071). Assim, majoro a sanção em 1/4, ficando, então, estabelecida no montante de 5 anos e 10 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, exaspero a sanção em 1/3, resultando no montante final de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa (sistema bifásico para pena de multa).

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, tendo em vista a reincidência do réu e o disposto no artigo 33, § 2º, "a" e "b", do Código Penal. Ademais, deve ser considerada a gravidade do crime, que merece receber uma resposta enérgica do Judiciário, já que a periculosidade demonstrada pelo réu na violência praticada contra a vítima justifica o regime mais rigoroso, único que atende ao princípio da suficiência na repressão e prevenção desta espécie de criminalidade.

Aliás, acerca da matéria deve ser acentuada a jurisprudência do Tribunal Bandeirante:

"[...] Igualmente, não merece provimento o pedido de fixação de regime inicial mais brando, pois o fechado foi bem imposto tendo em vista que se trata de delito patrimonial em que há o emprego de grave ameaça, tornam-se pessoas traumatizadas, o que acarreta a imposição de regime mais gravoso. Tal situação ocorre também com a sociedade em geral, que vive atemorizada com a violência tão comum nos dias atuais. Portanto, para que haja retribuição ao mal cometido, faz-se necessária a imposição do regime fechado. Assim, no que tange ao regime prisional estabelecido, é de ser dito que o regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas afigura-se, de fato, como o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir a reincidência, haja vista que, a par do quantum da pena imposta, trata-se de delito extremamente grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade. E nem se diga baseou-se tal imposição na mera gravidade abstrata do delito. Não se olvide que os réus se ajustaram previamente, com um adolescente, para surpreender e ameaçar a vítima, subtraindo seus bens mediante grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo. Regime mais brando certamente não atenderia o caráter preventivo e repressivo das penas estabelecidas." (TJSP. 8ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0000495-58.2018.8.26.0537. Relator: Des. Sérgio Ribas. Data do julgamento: 23 de novembro de 2020)

"[...] Por fim, a fixação do regime prisional independe da quantidade de pena aplicada. O regime deve ser estabelecido em atenção às circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3º, do mesmo Diploma. E, no caso, o regime mais adequado para o cumprimento das penas reclusivas impostas aos acusados era mesmo o fechado, porquanto condenados pela prática de roubo majorado, infração penal repugnante que, por suas circunstâncias e consequências, desassossega a sociedade e causa traumas profundos em suas vítimas. [...] Também é importante esclarecer que não há determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena fixada e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a Súmula 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com motivação idônea, é perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo. E a conduta dos apelantes, como já dito, revelou periculosidade concreta e efetiva, haja vista que, em plena luz do dia e em comparsaria com um menor de idade, praticaram o roubo contra vítimas adolescentes na via pública, o que justifica a fixação, ao menos inicialmente, do regime mais rigoroso." (TJSP. 14ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 1500123-55.2019.8.26.0616. Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Data do julgamento: 23 de novembro de 2020)

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

a) CONDENAR o réu RAFAEL LOPES à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, pena a ser cumprida em regime inicial fechado;

b) CONDENAR o réu KEVEN WESLEY DE FREITAS RIBEIRO à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Tendo em vista a violência exercida, a quantidade de pena fixada, os antecedentes e a reincidência, os réus não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal).

Os réus responderam ao processo custodiados. Ainda, no caso concreto, agiram em dois e subjugaram a vítima, demonstrando periculosidade muito maior que o normal, apta a provocar instabilidade no convívio social com suas condutas. Além disso, os réus são reincidentes. Assim, presentes os requisitos à segregação cautelar e não se alterando a situação dos autos, tanto mais diante desta decisão e da pena ora aplicada, bem como pelas razões já expostas às fls. 100/104 e 260/262 e, ainda, em razão da gravidade do crime praticado, o qual provoca constante desassossego na sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social e com o escopo de se resguardar a ordem pública, indefiro-lhes o recurso em liberdade nesta fase processual. Recomendem-se, pois, os réus na prisão onde se encontram.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA